



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/503/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

תובעים	1	אליאס שולמן, דרכן גרמני CFJLY6PNK
	2	אנדריאס הלר, דרכון גרמני CFVCGLJJX
		באמצעות ב"כ: עו"ד גיא צוקר ענתות 41, תל אביב-יפו
	נגד	
נתבעים	1	נציגות הבית המשותף ברח' רוגוזין 55, אשדוד ע"י קולט צבי וגילה
		באמצעות ב"כ: עו"ד יפעת בן אבי בראון הראשונים 26, אשדוד
	2	טטרואשילי מיכאל, ת.ז. 014595417
	3	טטרואשילי שושנה, ת.ז. 014532733
		באמצעות ב"כ: עו"ד מרק גלר שד' ירושלים 18, אשדוד
	4	נציגות הבית המשותף ברח' רוגוזין 53, אשדוד ע"י יקי פינטו, רוגוזין 53/29, אשדוד

פסק דין

עניינה של התביעה – מתן צו עשה שיורה על הקצאת חניה לתובעים בחניון המהווה רכוש משותף ומתן שימוש בשערים חשמליים המצויים בכניסה לחניון, או לחילופין, מתן צו עשה שיורה על אופן השימוש בחניון כעל בסיס מקום פנוי.

א. השתלשלות העובדות וטענות הצדדים:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב רוגוזין 55 באשדוד המצוי במקרקעין הידועים כגוש 2191 חלקה 23 (להלן: "הבית המשותף"). התובעים הם תושבי גרמניה המגיעים מעת לעת לישראל. על פי כתב התביעה, התובע 2 זכאי להירשם כבעל דירה מס' 18 בבית המשותף הידועה כחלקת משנה 22, זאת מכוח צוואת אמו המנוחה, גב' דוריס לידיה הלר, אחות התובע 1 והבעלים הרשום על פי נסח הטאבו. התובע 1, כך על פי כתב התביעה, הוא המחזיק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/503/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בדירה האמורה. הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף, הנתבעים 2-3 הם בעלי הזכויות בדירה מספר 19 הידועה כחלקת משנה 23 והנתבעת 4 היא נציגות הבית המשותף הסמוך ברח' רוגוזין 53 המצוי במקרקעין הידועים כגוש 2191 חלקה 23 (להלן: **"הבית המשותף הסמוך"**), אשר צורפה לתביעה כנתבעת בהתאם להחלטת מיום 15.5.19. הבית המשותף דנן מורכב ממבנה אחד בן 9 קומות ובו 34 דירות. הבית המשותף הסמוך מורכב ממבנה אחד בן 9 קומות ובו 33 דירות. לבית המשותף דנן יש שני חלקים המהווים רכוש משותף ומשמשים כחניונים; האחד מצוי בסמוך לבית בחלקו האחורי והשני מצוי בסמוך לחניון הבית המשותף הסמוך רוגוזין 53. בין שני הבתים המשותפים קיים חניון גדול אשר חלקו מצוי בחלקה עליה בנוי הבית המשותף דנן וחלקו מצוי בחלקה עליה בנוי הבית המשותף הסמוך.

2. במסגרת התביעה שהוגשה ביום 2.12.18 הלין התובע 1 על כך שנושל מחניון הבניין, המהווה רכוש משותף, עת ששהה בגרמניה. לדידו, כאשר אביו רכש את הדירה בשלהי שנות השבעים, חולק חניון זה בפועל כך שלכל דירה הוקצתה חניה, לדירתו יוחדה חניה שסומנה בספרה 18 כמספר הדירה. מצב זה שרר לטענתו במשך עשרות שנים עד שבשנת 2014 בוטלה חנייתו בהיעדרו על ידי נציגות הבית, וסימונה הוסר. למרות שעל פי התובע בשיחתו עם הנציגות הובטח לו כי יקבל חניה חלופית, הדבר לא נעשה ובשנים 2015-2017 החלו הדיירים להחנות את רכביהם על בסיס מקום פנוי. התובע, אשר השתנה מצבו לרעה נאלץ לקבל את הסידור החדש שנכפה עליו. כשהגיע התובע לארץ בשנת 2018 התברר לו לטענתו כי במהלך שנת 2017 השתנה המצב פעם נוספת ובזמן היעדרו שוב הוקצתה חניה לכל דירה אשר סומנה במספר דירה, זאת למעט דירתו, כך שנושל באופן מוחלט מזכויותיו בחניון. התובע נוכח כי לנתבעים 2-3, בעלי דירה מספר 19, יוחדו שתי חניות כאשר אחת מהן היא החניה המקורית של דירתו והשנייה מצויה בחניון הסמוך לבית המשותף הסמוך אך יושב על החלקה של הבית המשותף דנן (רוגוזין 55). התובע טען כי פנה בעניין לנתבעת 1 ולנתבעים 2-3 אך ללא הועיל, הנתבעים 2-3 סירבו בכל תוקף לפנות את החניה. לטענת התובע, מעשי הנתבעים מנוגדים להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: **"חוק המקרקעין"**) הקובעות כי לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בית (סעיף 55 (א) לחוק). וכן פוגעים בזכויות הקנייניות של התובעים בדירה בכך שמשללת מהם זכות השימוש בחלק מן הרכוש המשותף. עוד טען כי לנציגות הבית המשותף אין סמכות לקבל החלטה של נישול מי מבעלי הדירות מהרכוש המשותף כשממילא לא קיבלה החלטה על פי דין על חלוקת החניון, וככל שהתקבלה החלטה זו כדן, אזי החניה השנייה בה מחנים הנתבעים 2-3 היא חניית התובעים ושימוש שעושים בה הנתבעים 2-3 יש משום הסגת גבול. לתמיכה בטענותיהם צירפו התובעים תמונות של הבניין, החניון עם סימוני החניות והשערים החשמליים, וכן מכתבים שנשלחו לנתבעים 1-3 מטעם התובעים באפריל-מאי 2018 וכן ביולי 2018 בהם דרשו בין היתר להקצות חניה לדירתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/503/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. הסעדים להם עתרו התובעים היו מתן צו עשה שיורה לנתבעת 1 להשיב לתובעים את חנייתם המקורית בחניון וליתן להם אפשרות שימוש בשערים החשמליים המצויים בכניסה לחניונים, וכן צו עשה שיורה לנתבעים 2-3 לפנות את החניה האמורה. לחילופין, עתרו התובעים למתן צו עשה לפיו שטח החניון יהיה לשימוש כלל הדיירים באופן שווה ועל בסיס מקום פנוי. כן עתרו התובעים לפיצוי עבור עוגמת הנפש שנגרמה להם, להוצאות משפט ולשכ"ט עו"ד.

4. בכתב הגנתם שהוגש ביום 10.1.19 טענו הנתבעים 2-3 להיעדר יריבות בינם לבין התובעים שכן שתי החניות שברשותם, לגביהן טענו התובעים, מצויות כל אחת בחניון בית אחר, אחת בחניון הבית המשותף בו עסקינן, אותה רכשו לטענתם יחד עם יתר הדיירים (צורפו שתי חשבוניות מיום 23.8.16 בסך 200 ש"ח כל אחת המעידות על תשלום מצד הנתבעים עבור שלטים לשער חשמלי הן למענם והן למען התובעים), והשנייה בחניון הבית המשותף הסמוך אותה רכשו לטענתם שנים קודם לכן, בטרם התקבע הסדר החניה בבית המשותף דנן. כן טענו כי התובעים ידעו בדבר חנייתם השנייה של הנתבעים אשר מצויה בחניון הבית הסמוך. לדידם, קיבלו את החניה בחניון הבית המשותף ככל בעלי הדירות שדרשו זאת ואינם יודעים דבר וחצי דבר לעניין חניית התובעים. בנוסף לטענתם, אין רלוונטיות למספר הדירה שסומן על החניה בעבר. לבסוף טענו הנתבעים כי הם אינם בעלי תפקיד בוועד הבית ולא קבעו מצב זה, וכי הטלת האחריות עליהם היא שרירותית.

5. כתב ההגנה מטעם הנתבעת 1 הוגש ביום 20.1.19 ובמסגרתו נטען ראשית כי יש לדחות את התביעה כיוון שהתובעים אינם בעלי הדירה, שכן התובע 1 הוא בגדר מחזיק, ובעניין מעמדו של התובע 2 לא הוצגו מסמכים המעידים על הורשת הדירה על ידי אמו המנוחה. לגופם של דברים, טענה הנתבעת 1 כי החל משנת 2013 יוחדה חניה לתובעים בחניון המשותף עם הבית הסמוך, זאת על פי פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 2.6.13 שצורף לכתב ההגנה עליו חתומים בין היתר התובעים, ומאז לטענתה בעלי הדירות מחנים רכביהם בהתאם לסימוני החניה. הנתבעת ציינה כי הנתבעים 2-3 השתלטו על חניית התובעים וסימנו אותה במספר דירתם וכך ברשותם כעת שתי חניות, התנהלות זו פוגעת בתובעים והיא אינה מקובלת על הנתבעת 1 שאף ניסתה לשכנעם לסלק ידם מהחניה. כן טענה הנתבעת כי מעולם לא התעלמה מפניות התובעים ואף פנתה לאגודה לתרבות הדיור לצורך קבלת סיוע לשם סיום הסכסוך.

6. ביום 15.5.19 התקיים דיון במעמד הצדדים במסגרתו ניתנה על ידי ההחלטה הבאה:

"1. אני מורה על צירוף נציגות הבית המשותף ברחוב רוגוזין 53 באשדוד לתביעה. נציגות הבית המשותף ברחוב 55 תדאג לבצע מסירה של כתב התביעה וכן של החלטה זו לנציגות 53 וזאת תגיש כתב הגנה בהתאם לחוק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/503/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. כסעד זמני עד להכרעה סופית בהליך ובהסכמת הצדדים, אני מורה כי כל עת שהתובע יגיע לביקור בארץ יוכל הוא להחנות בחניה השנויה במחלוקת (שמסומנת בשטח כמספר 19).
3. לאחר שיוגש כתב הגנה מטעם נציגות 53, אקבע את המשך ההליכים בתיק וייתכן שאקבע ביקור במקום.
נקבע לתזכורת פנימית לעוד 60 יום.
7. הנתבעת 4 לא הגישה כתב הגנה למרות שכתב התביעה נמסר לה כדין, וביום 30.7.19 קבעתי את התיק לביקור במקום.
8. ביום 24.10.19 ערכתי ביקור במקום במסגרתו הראו לי הצדדים את שטח החניה של הבית המשותף ברח' רוגוזין 55 וכן את שטח החניה המצוי בסמוך, היכן שהחלקה גובלת עם הבית ברח' רוגוזין 53. שני הבניינים הסדירו את השטח המשותף כך שלבית ברוגוזין 53 הוקצו 30 מקומות חניה ולבית ברוגוזין 55 הוקצו 27 מקומות חניה, כאשר חלק מן המקומות נמצאים בחניון האחורי וחלק נמצאים בחניון המשותף עם הבית המשותף הסמוך היושב על שתי החלקות. מן הביקור במקום עלה באופן חד משמעי כי הנתבעים 2-3 משתמשים בשני מקומות חניה בשטח המשותף של הבית המשותף דן בעוד לתובעים לא הוקצה ולו מקום חניה אחד. בתום הביקור ניתן לצדדים פרק זמן של 14 יום להגיע ביניהם להסכמות על פי המלצותיי במועד הביקור.
9. ביום 7.11.19 הודיעו התובעים כי מפנייתם לנתבעים 2-3 התברר להם כי אלה אינם מתנגדים לפנות את אחת החניות בהן הם מחזיקים אולם הם ממתינים לאישור הנתבעת 1 – טענות מיתממות, בלתי הגיוניות בבחינת "מריחת זמן" לעמדת התובעים שכן לטענתם אין הנתבעים 2-3 צריכים הסכמתו של מאן דהוא לצורך פינוי חניה. לדידם, הנתבעים 2-3 למעשה ממשיכים בהתנהלותם הבלתי מתפשרת וחסרת תום הלב.
10. ביום 21.11.19 השיבו הנתבעים 2-3 כי אין להם התנגדות לכל החלטה שתתקבל לעניין החניה אך הנושא צריך להיות מוסדר על ידי הנציגות.
11. באותו יום, הגישו התובעים תגובתם לפיה הנתבעים 2-3 במשך שנים סירבו לפנות את החניה שבמחלוקת וכעת אלה מנסים בתגובתם להציג עצמם כשה תמים כאילו היו מוכנים מאז ומתמיד לוותר על חניה אחת וכי מה שמנע מהם זאת היה הסכמת הנתבעת 1. בשלב זה ולאור הודעות הצדדים נראה כי בשלה העת למתן החלטה בתביעה זו.

ב. דיון והכרעה:

12. ראשית, באשר למעמדם של התובעים, התרשמתי בעת ניהול ההליך כי הנתבעת 1 אינה עומדת עוד על טענתה זו וכי אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע 1 אכן מחזיק בפועל מזה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/503/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שנים ארוכות בדירה לפיכך איני מוצאת מקום לדון בה. שנית, הצדדים להליך זה לא הלינו על עצם חלוקת הרכוש המשותף לחניות ולפיכך איני מוצאת מקום לדון בחוקיות החלוקה משטענה זו כלל לא עלתה.

13. לגופו של ענין - לבית המשותף מושא התביעה דנן שני חניונים היושבים על שטח המהווה רכוש משותף של הבית המשותף (רוגוזין 55). יש לדחות את טענת הנתבעים לפיה אחת החניות בהן הם עושים שימוש אינה נמצאת כלל בתחומי הבית המשותף דנן אלא בתחומי הבית המשותף הסמוך. הדברים אינם נכונים כלל ועיקר. החניון הגדול המשותף מצוי על שתי החלקות כמפורט לעיל. ודאי כי יש לדחות טענתם לפיה רכשו הם את החניה שעה שכל שרכשו הוא שלט לשער החשמלי. בחניונים של הבית המשותף דנן קיימים 27 מקומות חניה בעוד שבבית המשותף 34 דירות. במועד הביקור במקום הסבירה נציגות הבית המשותף כי קיימים בעלי דירות שאין ברשותם רכבים ולפיכך להם לא הוקצה בשלב זה מקום חניה. במצב דברים זה בו מוקצות 27 חניות אין כל מקום כי בעל דירה יעשה שימוש בשני מקומות חניה בעוד האחר יוותר ללא מקום לחנות בו. ודאי כי אין המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. יובהר לנציגות כי חלוקה זו של 27 מקומות חניה שעה שבפועל קיימות 34 דירות אולי נכונה לעת הזו בה הדירות שלא "זכו" לחניה אינן מתנגדות לכך אך ודאי כי ברגע שבעלי דירות אלו יביעו התנגדות למצב יהא מקום לערוך חישוב מסלול מחודש ולקבל החלטה מחודשת כך שהחניה תיעשה על בסיס מקום פנוי או לחילופין ניתן יהיה לבחון היועצות עם יועץ תנועה כדי לנסות ולהרחיב את כמות החניות בשטח המשותף.

ג. סוף דבר

14. התביעה מתקבלת. הנתבעים 2-3 יחדלו לאלתר לעשות שימוש בחניה המסומנת 19 אשר לגביה ניתן סעד זמני בהחלטתי מיום 15.5.19. התובעים הם שיעשו שימוש בחניה זו. הוראה זו תעמוד בתוקפה כל עוד לא תתקבל החלטה חדשה של האסיפה הכללית של הבית המשותף בעניין.

15. הנתבעים 2-3 ישאו בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך 4,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ד' ניסן ב תש"פ, 29 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין